



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

No. **C24-091**

CONTRATO No.:	C24-091
CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E - NIT 890.303.461-2
CONTRATISTA:	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.757.947-3
OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTADO SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
VALOR:	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2,337,915,531) IVA INCLUIDO.
CDP:	No. 885 DEL 05 DE MARZO DE 2024

Entre los suscritos a saber: IRNE TORRES CASTRO, mayor de edad, domiciliado en Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.497.274 expedida en Buenaventura (Valle del Cauca), obrando en nombre y representación del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E., entidad transformada en Empresa Social del Estado del orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de noviembre de 1995 con domicilio principal en Cali, con NIT. 890.303.461-2, en calidad de Gerente General, conforme al Decreto de nombramiento No 1-22-0609 del 22 de marzo de 2024 y acta de posesión No 0293 del 01 de abril de 2024, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte, y por la otra parte **ADRIANA CECILIA FRANCO BUELVAS**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 22.462.225 expedida en Barranquilla quien actúa en calidad de representante legal de la sociedad **GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.**, empresa con NIT. No. 900.757.947-3, con domicilio principal en Bogotá D.C., quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato de **Adquisición** previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: a) Que el presente contrato se rige por las normas del derecho privado y las contenidas en el estatuto de contratación del Hospital (acuerdo 009 de 2019). No obstante, con fundamento en el Art. 194 de la ley 100 de 1993, se pueden incorporar al mismo las cláusulas exorbitantes consagradas en la ley 80 de 1993 y en las demás normas que le modifiquen o adicionen. b) El Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la aplicación del régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su artículo 16, que bajo el título "Régimen jurídico de los contratos", dispone: "A partir de la fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública". c) Que El artículo 195 de la referida Ley, estableció, en relación con su régimen jurídico, en su numeral 6 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública". d) La celebración de contratos se convierte en el instrumento jurídico a través del cual la entidad viene ejecutando el presupuesto y realizando sus planes y programas para la satisfacción de las necesidades colectivas en salud,



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS
ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE
PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO
GARCÍA" E.S.E.

No. **€ 24 - 091**

obligando esto a utilizar todas las partidas presupuestales, tanto para gastos de funcionamiento u ordinarios como surjan según la necesidad ej. La adquisición de suministros y compraventa de bienes muebles, el arrendamiento de inmuebles, la prestación de servicios profesionales, técnicos y/o de salud etc., como también para la gestión de recursos de inversión ej. Ejecución de obras sobre la infraestructura física. e) El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E es una institución prestadora de servicios de alta complejidad que atiende a la población del Suroccidente Colombiano, de tal forma que en los últimos años se ha adquirido tecnología de alto nivel, entre los cuales se encuentran los equipos biomédicos cuyo objetivo es brindar una mejor calidad en lo referente a la prestación del servicio de salud en las diferentes especialidades, cuya incidencia se puede observar en el tratamiento médico de los pacientes. f). La tecnología con la que cuenta actualmente la institución debe estar renovándose, y teniendo en cuenta que hay equipos que entran en etapa de obsolescencia se hace ineludible que sea viable renovar la tecnología permitiendo a la institución realizar procedimientos con estándares de alta calidad, que incluya la excelencia en los resultados más satisfactorias de los pacientes que diariamente se atienden, que a la par coadyuva con la toma de decisiones de los especialistas. g). Actualmente la institución oferta ecografías de alta complejidad para control perinatal, el servicio cuenta actualmente con dos equipos que ha cumplido su vida útil y que presentan dificultades que limitan la atención a nuestros pacientes, por lo que la institución decide realizar la renovación tecnológica teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las pacientes, la alta complejidad y el riesgo obstétrico, siendo fundamental contar con ecografías de precisión que permitan una evaluación detallada y temprana del desarrollo fetal, pues con esto es posible planificar y proporcionar el tratamiento adecuado para la madre y el feto. Adicionalmente se pretende reducir los riesgos y realizar un monitoreo continuo del desarrollo fetal. h). El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E, evidencia la necesidad de dotación tecnológica, específicamente de adquirir dos ecógrafos de precisión perinatal. Ya que, en la actualidad, se han presentado fallas que por su complejidad han tenido que suspender el servicio por horas o días, motivo por el cual la producción y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud del área de perinatología se están viendo afectados. i). Un ecógrafo perinatal es un equipo médico especializado diseñado para realizar ecografías durante el embarazo, con un enfoque particular en el estudio del feto y las estructuras reproductivas de la madre. Estos dispositivos están equipados con tecnología avanzada que permite obtener imágenes detalladas y precisas del feto en desarrollo, así como de los órganos reproductivos de la madre. Los ecógrafos perinatales son esenciales en la atención prenatal, ya que proporcionan información valiosa sobre la salud y el desarrollo del feto, así como sobre el estado del útero y los ovarios de la madre. Esto permite a los profesionales de la salud monitorear el progreso del embarazo, detectar posibles anomalías o complicaciones, y tomar decisiones médicas informadas para garantizar la salud y el bienestar tanto de la madre como del feto. j). Por lo expuesto y para dar cumplimiento a la prestación del servicio se requiere la contratación para la adquisición de dos ecógrafos de diagnóstico perinatal que cumpla con los requerimientos establecidos por la institución y que garantice la seguridad del paciente. k) Que se adelantó un proceso de Contratación Directa en razón a la cuantía, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto Contractual del HUV), y la Resolución GG-3991 de 2021 (Manual de Contratación del HUV) atendiendo las razones expuestas en los estudios previos, se procedió a extender invitaciones a ofertar mediante correo electrónico el día 10 de abril de 2024 a GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. y PHILIPS, para presentar oferta hasta el día 15 de abril de 2024, lugar de entrega propuesta Ventanilla Única, tal como consta en la invitación a ofertar. l) Que en el termino de presentación de las propuestas solo se recibió la oferta de GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., por lo que se procedió a realizar la evaluación con el proponente presentado. m) Que según verificación de requisitos mínimos la oferta de GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., cumple con todos los requisitos habilitantes, además de ser favorable para el Hospital. n) Así mismo el grupo evaluador le recomendó al Gerente General del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., se contrate con dicha sociedad. o) Que el Gerente General del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. atendiendo la recomendación, adjudicó el contrato a GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. por cumplir con los requisitos exigidos para ello. p) Que las anteriores consideraciones y la propuesta del contratista justifican y dan validez a la contratación que contiene este instrumento, la cual se acogerá a lo previsto en las normas de derecho privado que regulan la contratación para las Empresas Sociales del Estado, y a las siguientes cláusulas:

C /

No. **€24-091**

PRIMERA – OBJETO: El contratista se compromete a la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.". **SEGUNDA – ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

CANT.	Equipo de ultrasonido, con técnicas de escaneado en Volumen 3D y 4D. Diseñado para necesidades clínicas indicadas para uso en obstetricia, ginecología.	
2	Pantalla	Monitor plano LCD ó LED de mínimo 21 pulgadas de alta resolución; Resolución de pantalla Full HD o mayor.
		Incluye Brazo articulado.
		Mínimo 12"(pulgadas)
		Que Permita configurar el orden de comentarios y medidas.
		Con 256 escalas de grises y al menos 16 millones de colores.
	Consola	Que Permita ajuste de altura de la consola de mínimo 160 cm
		Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interfase en español
	Puertos de transductores	Mínimo 4 puertos
	Canales de Procesamiento	Con más de 8 millones de canales de procesamiento
	Rango dinámico mayor	380 dB
	Memoria de Cine	Mínimo 650 MB
	Disco Duro Integrado	1 TB
	Aplicaciones	Obstetricia
		Ginecología
		Urológico
		Vascular
	Medidas	Debe poseer paquete de medidas para las diferentes aplicaciones, Obstétricas, Ginecológicas, Vasculares, Los paquetes de medidas deben poder configurarse para el fácil acceso de los especialistas, de forma tal que se coloquen en secuencia para el desarrollo del estudio y que esta secuencia se pueda interrumpir cuando se



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

No. **€24-091**

		desee y volver a continuar con la secuencia. Paquete de medidas (Biometría Fetal, Huesos Largos, Cráneo fetal, Tórax, Corazón Fetal, Z-Score)
	Transductores	Transductor convexo 2D con un ancho de banda de 2.0 a 5.0 MHz para aplicaciones abdominal, obstétrica, ginecológica y cardiología fetal; con un radio convexo de 55 mm o menor y FOV de mínimo 113°. Con mínimo 190 elementos en el cristal.
		Transductor Convexo Volumétrico con un ancho de banda de 2.00 MHz o menor a 8.00 MHz o mayor para aplicaciones obstétricas, ginecológicas, Abdomen y Pediátrico, con mínimo 190 elementos en el cristal que permita hacer 2D, 3D y 4D.
		Transductor endocavitario Volumétrico, con un ancho de banda de mínimo 4.00 MHz o menor a 9.00 MHz o mayor con un radio convexo de mínimo 11 mm y FOV de mínimo 180°; con aplicaciones de Obstetricia, Ginecología y mínimo 190 elementos en el cristal que permita hacer 2D, 3D y 4D.
	Modos de operación	Modo bidimensional
		Modo Movimiento
		Modo Doppler Color
		Modo Doppler Poder
		Modo Doppler pulsado
		Modo de detección de flujo bidimensional
		Modo Doppler tisular de mapa
		Modo 3D y 4D.
	Herramientas y Software	Optimización automática de acuerdo al histograma del área de exploración para mejorar la resolución de contraste en escala de grises al pulsar una sola tecla.
		Optimización automática de Doppler pulsado en al menos línea de base y PRF al pulsar una sola tecla.
		Con software que permita la visualización con la amplitud de la señal de color
		Imagen de reducción de la granularidad en las imágenes de ultrasonido que trabaje en tiempo real y en post proceso, y simultáneamente con Imagen de Resolución Compuesta, Doppler Color, Doppler Poder, Doppler de Alta Definición y en imágenes volumétricas en tiempo real.
		Modo Volumétrico que permita la visualización de los planos seccionales, multiplanar y reconstrucción 3D y 4D en tiempo real. adquisición máxima de mínimo 35 volúmenes por segundo, Volumen cine en 4D de al menos 400 cuadros.

No. **€ 24 - 091**

	Con software que permita mejorar la impresión enfatizando los contornos de las estructuras de la superficie y que pueda regular el brillo de hasta 3 fuentes de luz independientes en un volumen
	Imagen con contraste de Volumen del Plano A; para la detección de lesiones y anomalías que en imágenes convencionales presentan una visualización difusa.
	Con vista omnidireccional para la obtención de un plano coronal lineal o curvo (curva, trazado y polilínea) de un corte fino de tejido sin granularidad y contraste de tejido mejorado.
	Detección Manual y/o Semiautomática de estructuras adquiridas en 3D y cálculo de volumen por segmentación.
	Histograma de color en 3D
	Adquisición en 3D pos procesada para la representación final de un corazón fetal ó una vascularidad en movimiento, que permita postproceso para aplicar cortes tomográficos, imagen de contraste de volumen en tiempo real.
	STIC que trabaje simultáneamente con Imagen de resolución compuesta y doppler poder, doppler color, doppler de alta definición y flujo en modo B.
	Con tecnología que permita seleccionar las vistas cardiacas del corazón fetal de manera semiautomática de al menos: 4 cámaras, tracto de salida del ventrículo izquierdo (LVOT), tracto de salida del ventrículo derecho (RVOT), estómago, conexiones venosas (SVC/IVC), Arco ductal, Arco Aórtico y 3 vasos tráquea.
	Con herramienta para evaluación del cerebro fetal que permita mejorar el flujo de trabajo de manera automatizada, las siguientes medidas:
	Con capacidad de crecimiento función para la detección de objetos ecogénicos, análisis de su forma y cuantificación de su volumen de manera automático.
	Tecnología que permita cambiar la posición del eje de adquisición, en las sondas volumétricas desde un comando de la consola.
	Herramienta que permita visualizar de forma simultánea en una adquisición Volumétrica las estructuras vasculares y anatómicas.
	Tecnología que permita representar en imágenes volumétricas la información de forma invertida.
	Software o herramienta que permita el análisis de tumores en Ovarios con norma internacional



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.

No. **€ 24 - 091**

		Software o herramienta que permita la evaluación, la clasificación del riesgo de la enfermedad Endometriosis.
		Herramientas para incrementar la definición de bordes y eliminación de grano en la imagen.
		Visualización de las curvas para estudios doppler obstétricos de cordón umbilical, arterias uterinas, arteria cerebral media y ductus venoso, generadas por sistema de auto trazado y genera PS, ED, IP e IR como mínimo.
		Posibilidad de detección de las estructuras fetales básicas para su medición, haciendo que el equipo coloque los caliper de medición y no el especialista. (DBP, CC, CA, LF y HL)
		Herramienta que detecte el flujo y permita visualizarlo, sin el uso de Doppler siendo este ángulo dependiente.
		Debe contar con un software que genere el reporte directamente desde el equipo, con la posibilidad de generar informes para ecografías obstétricas y ginecológicas, incluyendo las imágenes adquiridas.
		Posibilidad de almacenar imágenes 2D, 3D y 4D a un solo click para posterior post procesamiento.
		Capacidad del 3D y 4D para detectar las zonas de líquido amniótico para mayor efectividad en los estudios de estructuras superficiales.
		Software y licencias de informes de los exámenes clínicos, con capacidad de sacar estadísticas, de visualizar 4D, agendar, envío de imágenes por DICOM, exportación del reporte en PDF, entre otros.
	Conectividad	Sistema de Comunicación DICOM Verify - Print -Storage -Modality Worklist - Storage Commitment -Modality Performed Procedure Step (MPPS) -Media Exchange -Off network/mobile storage queue query/Retrieve.
		Con Más de 4 USB
	HDMI	El equipo deberá contar con mínimo una salida de video HDMI
	Accesorios	Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD y puerto USB.

TERCERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto y el manual de contratación del Hospital, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, **EL CONTRATISTA** contrae, entre otras, las siguientes: **A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 1. Presentar al supervisor y/o interventor informes del cumplimiento del objeto del contrato. 2. Cumplir oportunamente con los aportes al sistema

9

No. **€ 24 - 091**

general de seguridad social integral de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 200, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar. 3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato. 4. Guardar reserva de toda la información reservada que conozca durante o con motivo de la ejecución del contrato. B. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** 1. Proveer los dos (2) equipos objeto del contrato según las especificaciones técnicas solicitadas, de acuerdo a la propuesta presentada, documentos que harán parte del presente contrato. 2. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas presentadas en la oferta. 3. El equipo debe ser nuevo, no usado o re manufacturado. 4. Notificar por escrito y en forma inmediata al Hospital sobre cualquier retraso en la ejecución y desarrollo del contrato, manifestando la causa y tiempo estimado de cumplimiento. 5. Los dos equipos objeto del contrato debe contar con su respectiva garantía otorgado por el fabricante. 6. El contratista efectuará los cambios necesarios por defectos o daños de fábrica del equipo, dentro de los quince (15) días calendario siguientes contados a partir de la solicitud que realice el Hospital. 7. Garantizar que existe disponibilidad para entrega del equipo en un tiempo máximo de 90 días contados a partir del pago del anticipo. 8. Garantizar la calidad de los ecógrafos a partir de la fecha de entrega de los equipos y brindar soporte técnico mediante visita en la sede principal del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E, por parte de sus técnicos, realizada dentro de las (24) horas hábiles siguientes a la solicitud del servicio. 9. Realizar soporte técnico oportuno sin cobro adicional durante el tiempo de garantía. 10. Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo al fabricante durante el tiempo de garantía de los equipos. (presentar cronograma de mantenimiento preventivo). 11. Realizar mantenimiento correctivo al equipo las veces que se requiera durante el tiempo de garantía sin costo adicional. 12. Realizar mínimo dos capacitaciones por año de garantía al personal asistencial y de mantenimiento. 13. Entregar los soportes documentales de cada equipo de acuerdo al formato FOR-GLO-MAN-014, los cuales son: acta de entrega, factura de venta declaración de importación, registro sanitario y/o permiso de comercialización, manuales de operación y técnicos en español, guía rápida de usuario en español, cronograma de mantenimiento durante la garantía, certificado de garantía, certificado de impacto ambiental, certificado de garantía de repuestos y suministros, certificado de calidad del equipo, guía de limpieza y desinfección en español, cronograma de capacitaciones a personal asistencial y de mantenimiento. 14. Presentar los informes que sean requeridos por el HUV en relación al seguimiento de la adquisición del ecógrafo. 15. Constituir las garantías requeridas para avalar el requerimiento de las obligaciones surgidas del contrato y ampliarlas o modificarlas cuando a ello haya lugar. 16. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad. 17. Garantizar que el personal que utilice para la ejecución del objeto del contrato sea idóneo. 18. Suministrar al supervisor del contrato designado por el Gerente General, la información que le sean solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 19. Acatar las instrucciones del Supervisor del Contrato respecto a la entrega de los equipos en el plazo y procedimiento establecido. 20. Actuar con la diligencia requerida en la ejecución de las actividades o procesos totales, en forma parcial, objeto del contrato. 21. No ceder el presente contrato, ni comprometer en todo o en parte el interés económico que le representa éste. 22. Asistir a las reuniones que sean convocadas por EL HOSPITAL o por el supervisor del presente contrato. 23. Acreditar su afiliación y la de sus trabajadores dependientes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL). El desconocimiento de esta obligación legal constituye incumplimiento a los términos y condiciones del presente contrato. 24. Pagar las contribuciones y aportes parafiscales de la Ley (Cajas de compensación Familiar, ICBF y SENA), cuando a ellos haya lugar. 25. El CONTRATISTA asumirá de manera total y exclusiva la responsabilidad de los servicios objeto del presente contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al Hospital de cualquier responsabilidad por este aspecto y saldrá siempre en defensa del Hospital frente a las reclamaciones judiciales y extrajudiciales, así como las constitucionales que le instauren las personas afectadas en razón de la



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

No. **€24-091**

prestación de los servicios objeto del contrato. 26. Velar porque la facturación sea presentada por la empresa en forma correcta y oportuna. 27. El contratista se obliga a guardar silencio y absoluta reserva de la información que conozca este o su personal con ocasión a la celebración de este contrato y virtud de su ejecución. 28. Las demás que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones le acarrearán AL FUTURO CONTRATISTA las consecuencias señaladas en las cláusulas penal, de caducidad y multas, por lo que, desde ahora éste declara conocerlas y aceptarlas sin que sea necesario a la E.S.E. requerir para su cumplimiento. **CUARTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Exigir la ejecución idónea y oportuna del presente contrato. 1. Pagar oportunamente y dentro del plazo acordado los valores pactados en contraprestación del objeto contratado. 2. Designar un supervisor y/o interventor que certifique el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente contrato. 3. Facilitar la ejecución del objeto contractual, suministrando los documentos y elementos necesarios para la ejecución de las labores correspondientes. 4. Adelantar todas aquellas conductas derivadas de la interpretación del principio constitucional de la buena fe, en las actuaciones contractuales. 5. Exigir y verificar por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y el control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. **QUINTA- VALOR Y FORMA DE PAGO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Contrato es DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2,337,915,531) IVA INCLUIDO. **FORMA DE PAGO:** El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E se obliga a pagar el valor del contrato de la siguiente manera: **PRIMER PAGO:** Se realizará un (1) pago anticipado por el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato. **SEGUNDO PAGO:** Se realizará un (1) pago del sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato una vez se realice la entrega e instalación y puesta en funcionamiento de los dos equipos adquiridos de conformidad a las especificaciones técnicas, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago, el CONTRATISTA deberá presentar la respectiva factura y/o cuenta de cobro, junto con la certificación de que se encuentra al día en sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos laborales) y parafiscales (Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA), si le corresponde; al igual, que la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del Contrato y EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En todo caso los pagos que se efectúen en desarrollo de las obligaciones contractuales se sujetarán al Certificado de Registro Presupuestal. **SEXTA - TÉRMINO:** El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del Acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2024. **PARÁGRAFO PRIMERO-** En ningún caso habrá lugar a prórroga o adiciones automáticas o tacitas al contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO-** EL CONTRATISTA, deberá tener la disponibilidad inmediata a partir de la suscripción del presente contrato para iniciar la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO TERCERO-** El supervisor deberá informar oportunamente al ordenador del gasto, una vez el contrato tenga un avance del 80%, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.4.2 del Estatuto de Contratación. **SEPTIMA- CLASE DE CONTRATO:** Las partes contratantes declaran que el presente contrato es de ADQUISICIÓN de acuerdo al objeto contractual. **OCTAVA- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL:** Las partes contratantes declaran, entienden y acuerdan expresamente que entre las mismas no existe vinculación laboral alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de prestación social alguna. Entre el personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato y EL HOSPITAL, no existirá ningún vínculo jurídico de naturaleza laboral o contractual, por lo tanto. El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones u honorarios a que haya lugar, serán de responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA. **NOVENA - GARANTÍAS:** EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE en aras de mitigar el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, ha determinado la necesidad de exigir garantía, por ello EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del HUV, alguna de las garantías admisibles contenidas en el artículo 24 del Acuerdo 009 de 2019; así el contratista deberá amparar y constituir los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, que se enuncian a continuación: a. **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

No. **€24-091**

Este amparo cubre al HOSPITAL de los perjuicios derivados de: - El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando dicho incumplimiento le sea imputable al CONTRATISTA; - El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando dicho incumplimiento le sea imputable al CONTRATISTA; - El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA**. La Garantía deberá constituirse por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la que deberá amparar el término de duración del contrato y seis (6) meses más. **b. DE AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS, E INDEMNIZACIONES, DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSION Y A.R.L.)**. Este amparo debe cubrir al HOSPITAL de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del CONTRATISTA derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA**. Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. Por la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato. **c. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe el HOSPITAL en cumplimiento de un contrato. Deberá amparar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de duración del mismo y seis (06) meses más. **d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL** Para eventuales indemnizaciones por lesiones, muertes o daños en propiedad de la ESE o a terceros, por el valor equivalente a 300 SMLMV y por el término de duración del presente contrato. **e. DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO**: Este amparo cubre los perjuicios sufridos por el HOSPITAL por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. debe ser equivalente al 100% de la suma establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie. **PARÁGRAFO PRIMERO**: En caso de existir SUBCONTRATISTAS autorizados, la póliza de responsabilidad extracontractual debe cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los SUBCONTRATISTAS autorizados, o en su defecto el CONTRATISTA debe acreditar que el SUBCONTRATISTA cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la E.S.E. sea la asegurada. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del HOSPITAL. **PARÁGRAFO TERCERO**: El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. **PARÁGRAFO CUARTO**: El CONTRATISTA deberá allegar la póliza a la Oficina Asesora Jurídica del HUV para su aprobación. **DECIMA – ACTAS**: Para la iniciación del contrato se elaborará un acta que será suscrita por el CONTRATISTA y el Supervisor, de la misma manera se procederá con el acta final. En el acta de liquidación del contrato se determinarán las cantidades y valores y serán suscritas por las personas antes citadas. **PARAGRAFO**: El Acta de liquidación del contrato, no se podrá suscribir hasta que EL CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002. **DÉCIMA PRIMERA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL**: Se entiende que en el presente contrato se encuentran inmersas las cláusulas de Interpretación Modificación y Terminación Unilateral por parte del CONTRATANTE, establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y lo propio sobre la materia regulado en el Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto de Contratación del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E) y demás normas concordantes. Por lo tanto, el CONTRATANTE tendrá la facultad de modificar el contenido del presente contrato de forma unilateral, con el fin de garantizar la debida prestación del servicio de salud. Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato de forma unilateral, invocando las causales descritas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. Finalmente, en caso de haber desavenencias respecto a la interpretación del contrato, cualquiera de sus cláusulas, o los documentos que hagan parte de él, el HOSPITAL podrá, mediante acto



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

No. **€24-091**

administrativo motivado, dar una interpretación unilateral a su contenido. **DÉCIMA SEGUNDA – CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** En cualquier momento el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad de éste contrato sin que haya lugar a indemnización en favor del CONTRATISTA, en caso de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA establecidas en éste contrato, las cuales afecten grave y directamente la ejecución del mismo y evidencien que puede conducir a su paralización, de conformidad con lo establecido en el Art. 18 de la Ley 80 de 1.993 y Art. 18.10 del Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto de Contratación del HUV).

DÉCIMA TERCERA – CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL: El contratista debe cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones (Ley 1150 de 2007, artículo 23, que reforma la Ley 80 de 1993). El contratista se compromete a presentar al Supervisor del Contrato, copia de los pagos efectuados por concepto de seguridad social integral. Ante el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, el HUV dará aviso de tal situación a las autoridades competentes. **DECIMA CUARTA – CESIÓN:** El CONTRATANTE celebra este contrato en consideración del CONTRATISTA y por tal motivo no le será permitido a éste la cesión o traspaso total o parcial a otra persona o entidad, sin previa autorización escrita de la entidad CONTRATANTE. En tal caso, de ceder total o parcialmente los derechos, éste no podrá causar ningún costo adicional ni obliga al CONTRATANTE, salvo autorización expresa y por escrito de este último. **DECIMA QUINTA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. **DECIMA SEXTA – SUPERVISIÓN:**

El contratista se somete a la vigilancia y control en la ejecución del presente contrato, que se ejercerá a través del Subgerente Administrativa, o el funcionario designado por el Gerente General del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., el cual deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría – Supervisión, mediante Resolución DG 3809 del 2014, El Supervisor tendrá las siguientes obligaciones: 1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 2. Mantener informado al Hospital de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 3. Exigir la calidad de los servicios contratados por el Hospital, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, y certificar como recibida a satisfacción, únicamente los servicios que han sido ejecutados a cabalidad. 4. Informar al Hospital los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. 5. Informar oportunamente al Hospital y al Ordenador del gasto de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento, a fin de conminarlo al cumplimiento de lo pactado o adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados. 6. Además de las obligaciones antes señaladas en ejercicio de su función, corresponde al Supervisor para que realice el debido control y vigilancia del contrato encomendado: Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. A). Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. B). Realizar seguimiento continuo para verificar que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones exigidas y ofrecidas. C). Resolver las consultas que le formule el CONTRATISTA y hacerle las observaciones que estime conveniente. D). Elaborar oportunamente las actas a que haya lugar, incluyendo la de liquidación final del contrato. E). Presentar los informes sobre la ejecución de Supervisión al Gerente General del H.U.V. F). Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del contrato. G). Informar a la entidad CONTRATANTE de manera oportuna acerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de su ejecución. H). Adoptar las medidas que se estimen necesarias para asegurar la calidad de la prestación del servicio objeto del presente contrato. I). Auditar y firmar las cuentas de

9

No. **C24-091**

cobro presentadas por EL CONTRATISTA. J). Autorizar o rechazar el pago de las facturas. K). De cada una de las actuaciones que se adelanten con fundamento en los literales D, E, G descritos anteriormente, deberá el Supervisor remitir copia a la oficina jurídica asesora del H.U.V. para el respectivo archivo en el correspondiente expediente.

PARÁGRAFO: Quien ejerce la vigilancia y control no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas en el mismo, por lo tanto, no podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de la minuta contractual. De las órdenes o instrucciones que imparta la supervisión deberá dejarse registro.

DECIMA SÉPTIMA – INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que trata los artículos 8o. 9o. y 10 de la ley 80 de 1993, adicionada por la Ley 1150 de 2007 (Artículo 18), la Constitución Política de Colombia y la Ley 1474 de 2011.

DECIMA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo entre las partes, y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal correspondiente, aprobación de la garantía, encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, y suscribir la respectiva acta de inicio.

DECIMA NOVENA – INDEMNIDAD: Sera obligación del Contratista mantener INDEMNE al Hospital de cualquier reclamación proveniente de terceros (incluidos los órganos de control), que tengan como causa sus propias actuaciones o las del personal que emplee para la ejecución del Contrato.

VIGESIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Para cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: - Estudios Previos, términos de condiciones, la propuesta del contratista, - hoja de vida de la Función Pública, - certificados laborales, - RUT, - cédula de ciudadanía del representante legal del contratista, - certificado de antecedentes fiscales - Contraloría, - antecedentes disciplinarios – Procuraduría, - pasado judicial del contratista, - constancias pago salud, pensión y A.R.L.

VIGESIMA PRIMERA – NORMAS APLICABLES: El presente contrato se rige por las normas del Derecho Privado y las contenidas en el Estatuto de contratación del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. (Acuerdo 009 de 2019). No obstante, con fundamento en el Artículo 194 de la ley 100 de 1993, se incorporan al mismo las cláusulas exorbitantes consagradas en la ley 80 de 1993 y en las demás normas que le modifiquen o adicionen.

VIGESIMA SEGUNDA – COSTOS: Todos los costos necesarios para la legalización, ejecución y cumplimiento de las obligaciones de este contrato serán cubiertas exclusivamente por cuenta del CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA – VEEDURÍA: Este Contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y la ley 850 de 2003.

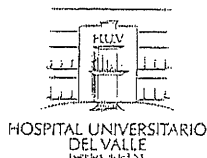
VIGESIMA CUARTA – CONOCIMIENTO PLENO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES: Las partes de este contrato manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del mismo, por lo que en consecuencia se obligan en todos órdenes y manifestaciones.

VIGESIMA QUINTA – CAUSALES DE TERMINACIÓN: Son causales de terminación del presente contrato: 1) Incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales. 2) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 3) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 5) Por la imposibilidad del CONTRATANTE de cumplir su objeto social por la orden de autoridad competente. 6) Por no prorrogar sin justa causa, las garantías dentro del término que se le señale para tal efecto. 7) De manera unilateral, por parte del CONTRATANTE, notificando al contratista 30 días previos a la terminación del contrato.

PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguno de los eventos previstos para la terminación anticipada del presente contrato, se dará por terminado el mismo, dejando constancia de ello en acta suscrita por las partes.

VIGESIMA SEXTA – LUGAR DE EJECUCIÓN: El CONTRATISTA ejecutará el presente contrato en el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., ubicado en la calle 5ta No. 36-08 y sus sedes.

VIGESIMA SEPTIMA – MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, se impondrá multa sucesivas equivalentes al uno por mil (1/1000) del valor del contrato



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

No. 024-091

por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, para la imposición, liquidación y ejecución el HUV deberá acudir al juez competente. En ningún caso, una Multa podrá tener un monto superior al 5% del valor total del Contrato. **VIGESIMA OCTAVA – PENAL PECUNIARIA:** Las partes acuerdan como cláusula penal una sanción equivalente al 10% del valor total del contrato que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. EL HUV deberá acudir ante el juez competente para hacer efectiva la sanción. **VIGESIMA NOVENA – FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** EL CONTRATANTE se obliga a reservar con destino a este contrato la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2,337,915,531) que se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 885 fechado el 05 de marzo de 2024 con el Rubro Denominado "COMPRA EQUIPOS INSTRUMENTOS MEDICOS RECURSOS ESTAMPILLAS", expedido por la Jefe Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad Costos e Inventarios del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E, y en todo caso con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2024. Los pagos al CONTRATISTA se sujetan a las apropiaciones presupuestales correspondientes. **TRIGESIMA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente Contrato se liquidará de mutuo acuerdo entre las partes, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a la fecha de finalización de su ejecución o de la expedición del acto administrativo que ordena su terminación. En esta etapa las partes acordaran los ajustes y revisiones para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo. De no presentarse el contratista a la liquidación o las partes no llegaron a acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada directa y unilateralmente por el Hospital y se adoptará mediante acto administrativo motivado susceptible de recurso de reposición. **TRIGÉSIMA PRIMERA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las diferencias que, por razón de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, se solucionaran principalmente por arreglo directo entre las partes a través del mecanismo de conciliación o transacción. En caso de no llegar a ningún arreglo se solucionará el conflicto ante la Jurisdicción contencioso administrativa. **TRIGESIMA SEGUNDA – RESERVA E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:** Las partes acuerdan que todos los documentos, datos, registros, informes, notas, estudios, mensajes de datos generados, enviados, recibidos o comunicados por medios electrónicos y en general toda la información que se entregue entre las partes para el desarrollo de este contrato, o aquella información a que tengan acceso las partes con ocasión del contrato o los resultados del mismo, se considera información de carácter CONFIDENCIAL, motivo por el cual ninguna de las partes, no podrán divulgar esta información a terceros, total o parcialmente, ni utilizarla de manera alguna para propósitos distintos a los consignados en este contrato, salvo que haya una autorización previa y escrita por el representante legal de la otra parte. **PARAGRAFO PRIMERO:** La información confidencial mencionada podrá transmitirse a los representantes, empleados o cualquier persona en calidad de parte directa de EL CONTRATANTE o EL CONTRATISTA que necesiten conocerla para la ejecución del contrato, advirtiéndose que esos representantes, empleados o personal de las partes deberán ser informados sobre el carácter confidencial de la información. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Las partes se asegurarán de que ninguno de sus representantes, empleados o cualquiera otra persona contratada por él divulgue la información confidencial conocida en desarrollo del contrato. **PARAGRAFO TERCERO:** En caso de que una de las partes, su personal o las personas contratadas divulguen información confidencial sin el consentimiento previo y escrito de las partes, según se indicó, EL CONTRATANTE podrán terminar unilateralmente este contrato sin perjuicio de las acciones legales de cualquier clase que pueda iniciar la parte afectada en contra de la parte que incumpla lo pactado en esta cláusula. **PARAGRAFO CUARTO:** Una vez terminado este contrato, por cualquier razón, las partes devolverán, de forma reciproca toda la información que se hubiesen entregado las partes intervinientes en desarrollo de este contrato, junto con las fotocopias o copias que hubiere generado de la misma por cualquier medio, incluyendo los medios magnéticos o electrónicos. Así mismo, las partes borrarán de sus sistemas de cómputo la información que le hayan entregado. **PARAGRAFO QUINTO:** La obligación de confidencialidad de la información a que se comprometen las



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS
ECÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO PERINATAL PARA EL SERVICIO DE
PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO
GARCÍA" E.S.E.

No. 024-091

partes en esta cláusula, estará vigente durante el término de ejecución del contrato y aun después de su terminación hasta por cinco (5) años, salvo solicitud expresa de autoridad competente. TRIGÉSIMA TERCERA – DOMICILIO: Se señala como domicilio, la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. TRIGÉSIMA CUARTA – NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: Las notificaciones o comunicaciones entre las partes deberán dirigirse a las siguientes direcciones: Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. en la Calle 5ª. No. 36 -08 en la ciudad de Santiago de Cali. AI CONTRATISTA en la avenida carrera 72 No. 80 – 94 piso 8, Centro Empresarial Titan Plaza, de la ciudad de Bogotá D.C., o al correo notificaciones.gehccol@gehealthcare.com El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación.

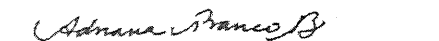
En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato, el

15 MAY 2024

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA


IRNE TORRES CASTRO
Gerente General
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.


ADRIANA CECILIA FRANCO BUELVAS
Representante Legal
GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.

Proyectó: Andrés Felipe Pino Díaz. – Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica HUV
Revisó y aprobó: Viviana Bolaños F. – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Esta minuta consta de trece (13) folios y el anexo técnico.



